

अपील प्रकरण क्रमांक ए/1281/2011

अपीलार्थी श्री दशरथ डहरिया, अध्यक्ष सतनाम सेवा समिति ग्राम जोरा, जिला रायपुर

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जनपद पंचायत धरसीवा, जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 16.09.2011

मुख्य सूचना आयुक्त की सुनवाई में अपीलार्थी श्री दशरथ डहरिया, अध्यक्ष सतनाम सेवा समिति, ग्राम जोरा, रायपुर (छ0ग0) ने बताया कि उसके आवेदन 18.01.2011 की सूचना प्रथम अपील 07.03.2011 के बाद भी नहीं मिला है।

आयोग के कारण बताओ सूचना पत्र 23.07.2011 का कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रथमतः उनके द्वारा बताया गया कि पत्र दिनांक 16.08.2011 द्वारा जानकारी प्रदाय कर दिया गया है। प्रथम अपीलीय आदेश पर भी बताया गया कि सुनवाई की सूचना दी गई थी परन्तु अपीलार्थी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए।

मुख्य सूचना आयुक्त श्री सरजियस मिंज ने अपील का अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा उभय पक्ष को सुना। 16.08.2011 के जिस पत्र द्वारा जानकारी दिये जाने का प्रतिअपीलार्थी ने तर्क प्रस्तुत किया है, उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि यह आवेदन दिनांक 18.01.2011 के संदर्भ में न होकर रंगमंच निर्माण कार्य की स्वीकृति की सूचना है। अपीलार्थी ने बताया कि यह भिन्न संदर्भ में आवेदन के संबंध में प्रतिअपीलार्थी द्वारा नस्ती का अवलोकन कराया कराया गया जिसमें अपील दिनांक 07.03.2011 के बदले अन्य कोई पत्र 16.03.2011 का संदर्भ है।

जनसूचना अधिकारी ने एक सप्ताह में सूचना प्रदाय करने आश्वस्त किया। उपरोक्त स्थिति के अनुसार जनसूचना अधिकारी एवं प्रतिअपीलार्थी ने आयोग के समक्ष भ्रामक स्थिति उत्पन्न किया जो इस बात का घोटक है कि वह न केवल लापरवाह है बल्कि आयोग के समक्ष बिना जवाब एवं बिना तैयारी के उपस्थित हुए। अतएव अपील स्वीकार किया गया। प्रतिअपीलार्थी को आदेशित किया गया कि वांछित सूचना 10 दिवस में प्रदाय करें, साथ ही धारा 20(1) के अंतर्गत प्रतिअपीलार्थी श्री एच.एस. चौहान के विरुद्ध 20,000/- रुपये (बीस हजार रुपये केवल) की शास्ति अधिरोपित किया है। आदेश की प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर एवं प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भी प्रेषित की गई है।

सही/-

(सरजियंस मिंज)

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त